

avances, calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas y condiciones de seguridad. El Contratista se obliga a permitir dichas visitas y a proporcionar la información y facilidades necesarias para su adecuada realización.

III. ENTREGA Y RECEPCIÓN. El Contratista se obliga a entregar la obra o los servicios al Contratante en la fecha pactada en la Orden de Compra correspondiente y en el Programa de Obra (definido en la Cláusula V), en condiciones de uso y conforme a las especificaciones técnicas acordadas en el Anexo A y la Orden de Compra. La entrega se formalizará mediante un Acta de Entrega-Recepción firmada por ambas partes. La firma del Acta no libera al Contratista de las obligaciones de garantía establecidas en la Cláusula IV.

IV. GARANTÍAS. El Contratista garantiza la calidad de la obra ejecutada y de los materiales suministrados, así como la correcta prestación de los servicios, de acuerdo con los términos, plazos y alcances que se establezcan específicamente en cada Orden de Compra. Como garantía de dicho cumplimiento, el Contratista entregará al Contratante, a más tardar al inicio de los servicios, una "**Carta Compromiso de Garantía**" en los términos que el Contratante establezca, la cual podrá incluir compromisos de reparación, sustitución o corrección de defectos sin costo adicional para el Contratante. En caso de que la Orden de Compra lo requiera, el Contratista deberá entregar las garantías de fábrica de materiales y equipos.

V. ENTREGABLES E INFORMES. El Contratista se obliga a entregar al Contratante, en los plazos y formatos que éste solicite, los siguientes documentos e informes:
a) **Programa de Obra/Servicios:** Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la emisión de una Orden de Compra, el Contratista entregará un cronograma detallado de actividades, hitos y fechas de entrega.

b) **Reportes Semanales de Avance:** Cada semana, el Contratista presentará un informe por escrito que incluya avance físico y financiero, incidencias, recursos empleados y plan para la semana siguiente.

c) **Fichas Técnicas y Documentación:** Previo a la instalación o uso de cualquier material o equipo, el Contratista entregará las fichas técnicas, certificados de calidad, manuales y cualquier documentación de soporte.

d) Cualquier otro documento que el Contratante considere necesario para la adecuada supervisión y control de los Servicios.

La no entrega oportuna y completa de estos entregables podrá ser considerada por el Contratante como un incumplimiento contractual.

VI. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO. En caso de retraso en la ejecución de la obra o incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una pena convencional equivalente al 10 % del valor de la Orden de Compra por cada semana de atraso, sin que ello limite el derecho del Contratante a reclamar daños y perjuicios adicionales.

VII. PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio total de los servicios se establecerá en cada Orden de Compra. El pago se realizará en tres exhibiciones, sujetas a la aprobación de los avances y a las retenciones establecidas a continuación:

a) Distribución de Pagos:

1. **Primer Pago (40%):** Se realizará contra la presentación y aprobación por parte del Contratante de un avance inicial que justifique dicho porcentaje del trabajo total.

2. **Segundo Pago (30%):** Se realizará contra la presentación y aprobación por parte del Contratante de un avance acumulado que justifique el 70% del trabajo total.
3. **Tercer Pago (30%):** Se realizará contra la firma del Acta de Entrega-Recepción Final que acredite la conclusión satisfactoria de todos los Servicios pactados en la Orden de Compra.

b) Retenciones Aplicables: Sobre el monto bruto de cada uno de los pagos anteriores se aplicarán las siguientes retenciones:

1. **Retención para el Fondo de Garantía (5%):** Se descontará un cinco por ciento (5%) para constituir el "**Fondo de Garantía**" establecido en la Cláusula X. Este fondo será devuelto a los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del Acta de Entrega-Recepción Final, siempre que no existan incumplimientos pendientes.

c) Neto a Pagar: El monto neto a pagar en cada exhibición será equivalente al porcentaje correspondiente (40%, 30%, 30%), **menos la suma de la retención (5% en total)** aplicadas sobre dicho monto bruto. Los pagos se efectuarán dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la aprobación del avance correspondiente y a la recepción de la factura válida emitida por el Contratista.

VIII. CONFIDENCIALIDAD. El Contratista reconoce que toda la información técnica, planos, especificaciones, know-how y documentación entregada por el Contratante para la ejecución de la obra es propiedad exclusiva del Contratante. El Contratista se obliga a mantener dicha información en estricta confidencialidad y a no divulgarla ni utilizarla para fines distintos a la ejecución de los Servicios objeto de este contrato. Esta obligación subsistirá aun después de la terminación del contrato.

IX. VIGENCIA. Este contrato maestro tendrá vigencia de **[60 días]** a partir de la fecha efectiva mencionada al inicio de este documento, prorrogándose automáticamente por periodos anuales. Cada *Orden de Compra* contará con su propia vigencia.

X. RESPONSABILIDAD, GARANTÍA Y RESGUARDO PATRIMONIAL.

a) **Responsabilidad Patrimonial.** El Contratista reconoce y acepta que será el único y total responsable ante el Contratante por cualquier incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato Maestro y de las Órdenes de Compra. **En consecuencia, el Contratista obliga su patrimonio presente y futuro como garantía del fiel cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y legales.**

b) **Mecanismo de Resguardo (Fondo de Garantía).** Como mecanismo de resguardo y garantía adicional a favor del Contratante, las partes acuerdan lo siguiente:

1. **Retención de Garantía:** Además de la retención del 5% establecida en la Cláusula de Forma de Pago, el Contratante podrá retener, según la naturaleza y monto de cada Orden de Compra, **un porcentaje adicional no mayor al 10% (diez por ciento)** del monto total de dicha Orden. Este porcentaje se acordará y especificará expresamente en cada Orden de Compra. **Para fines referenciales, las partes han considerado un porcentaje estándar del 5%.**

2. **Finalidad:** Los montos retenidos conforme a este inciso constituirán un "**Fondo de Garantía**" para responder únicamente ante: (i) incumplimientos claramente identificados y no remediados por el Contratista; (ii) daños a instalaciones o propiedad del Contratante causados por el personal del Contratista; o (iii) reclamos laborales directos e inmediatos derivados del servicio específico de la Orden de Compra, que el Contratista no atienda oportunamente.

3. **Devolución:** El Fondo de Garantía, o el saldo remanente del mismo, será devuelto íntegramente al Contratista **a los 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del Acta de Entrega-Recepción Final** de la Orden de Compra correspondiente, siempre y cuando no existan reclamos pendientes en su

avances, calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas y condiciones de seguridad. El Contratista se obliga a permitir dichas visitas y a proporcionar la información y facilidades necesarias para su adecuada realización.

III. ENTREGA Y RECEPCIÓN. El Contratista se obliga a entregar la obra o los servicios al Contratante en la fecha pactada en la Orden de Compra correspondiente y en el Programa de Obra (definido en la Cláusula V), en condiciones de uso y conforme a las especificaciones técnicas acordadas en el Anexo A y la Orden de Compra. La entrega se formalizará mediante un Acta de Entrega-Recepción firmada por ambas partes. La firma del Acta no libera al Contratista de las obligaciones de garantía establecidas en la Cláusula IV.

IV. GARANTÍAS. El Contratista garantiza la calidad de la obra ejecutada y de los materiales suministrados, así como la correcta prestación de los servicios, de acuerdo con los términos, plazos y alcances que se establezcan específicamente en cada Orden de Compra. Como garantía de dicho cumplimiento, el Contratista entregará al Contratante, a más tardar al inicio de los servicios, una "**Carta Compromiso de Garantía**" en los términos que el Contratante establezca, la cual podrá incluir compromisos de reparación, sustitución o corrección de defectos sin costo adicional para el Contratante. En caso de que la Orden de Compra lo requiera, el Contratista deberá entregar las garantías de fábrica de materiales y equipos.

V. ENTREGABLES E INFORMES. El Contratista se obliga a entregar al Contratante, en los plazos y formatos que éste solicite, los siguientes documentos e informes:
a) **Programa de Obra/Servicios:** Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la emisión de una Orden de Compra, el Contratista entregará un cronograma detallado de actividades, hitos y fechas de entrega.

b) **Reportes Semanales de Avance:** Cada semana, el Contratista presentará un informe por escrito que incluya avance físico y financiero, incidencias, recursos empleados y plan para la semana siguiente.

c) **Fichas Técnicas y Documentación:** Previo a la instalación o uso de cualquier material o equipo, el Contratista entregará las fichas técnicas, certificados de calidad, manuales y cualquier documentación de soporte.

d) Cualquier otro documento que el Contratante considere necesario para la adecuada supervisión y control de los Servicios.

La no entrega oportuna y completa de estos entregables podrá ser considerada por el Contratante como un incumplimiento contractual.

VI. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO. En caso de retraso en la ejecución de la obra o incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una pena convencional equivalente al 10 % del valor de la Orden de Compra por cada semana de atraso, sin que ello limite el derecho del Contratante a reclamar daños y perjuicios adicionales.

VII. PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio total de los servicios se establecerá en cada Orden de Compra. El pago se realizará en tres exhibiciones, sujetas a la aprobación de los avances y a las retenciones establecidas a continuación:

a) Distribución de Pagos:

1. **Primer Pago (40%):** Se realizará contra la presentación y aprobación por parte del Contratante de un avance inicial que justifique dicho porcentaje del trabajo total.

2. **Segundo Pago (30%):** Se realizará contra la presentación y aprobación por parte del Contratante de un avance acumulado que justifique el 70% del trabajo total.
3. **Tercer Pago (30%):** Se realizará contra la firma del Acta de Entrega-Recepción Final que acredite la conclusión satisfactoria de todos los Servicios pactados en la Orden de Compra.

b) Retenciones Aplicables: Sobre el monto bruto de cada uno de los pagos anteriores se aplicarán las siguientes retenciones:

1. **Retención para el Fondo de Garantía (5%):** Se descontará un cinco por ciento (5%) para constituir el "**Fondo de Garantía**" establecido en la Cláusula X. Este fondo será devuelto a los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del Acta de Entrega-Recepción Final, siempre que no existan incumplimientos pendientes.

c) Neto a Pagar: El monto neto a pagar en cada exhibición será equivalente al porcentaje correspondiente (40%, 30%, 30%), **menos la suma de la retención (5% en total)** aplicadas sobre dicho monto bruto. Los pagos se efectuarán dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la aprobación del avance correspondiente y a la recepción de la factura válida emitida por el Contratista.

VIII. CONFIDENCIALIDAD. El Contratista reconoce que toda la información técnica, planos, especificaciones, know-how y documentación entregada por el Contratante para la ejecución de la obra es propiedad exclusiva del Contratante. El Contratista se obliga a mantener dicha información en estricta confidencialidad y a no divulgarla ni utilizarla para fines distintos a la ejecución de los Servicios objeto de este contrato. Esta obligación subsistirá aun después de la terminación del contrato.

IX. VIGENCIA. Este contrato maestro tendrá vigencia de **[60 días]** a partir de la fecha efectiva mencionada al inicio de este documento, prorrogándose automáticamente por periodos anuales. Cada *Orden de Compra* contará con su propia vigencia.

X. RESPONSABILIDAD, GARANTÍA Y RESGUARDO PATRIMONIAL.

a) **Responsabilidad Patrimonial.** El Contratista reconoce y acepta que será el único y total responsable ante el Contratante por cualquier incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato Maestro y de las Órdenes de Compra. **En consecuencia, el Contratista obliga su patrimonio presente y futuro como garantía del fiel cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y legales.**

b) **Mecanismo de Resguardo (Fondo de Garantía).** Como mecanismo de resguardo y garantía adicional a favor del Contratante, las partes acuerdan lo siguiente:

1. **Retención de Garantía:** Además de la retención del 5% establecida en la Cláusula de Forma de Pago, el Contratante podrá retener, según la naturaleza y monto de cada Orden de Compra, **un porcentaje adicional no mayor al 10% (diez por ciento)** del monto total de dicha Orden. Este porcentaje se acordará y especificará expresamente en cada Orden de Compra. **Para fines referenciales, las partes han considerado un porcentaje estándar del 5%.**

2. **Finalidad:** Los montos retenidos conforme a este inciso constituirán un "**Fondo de Garantía**" para responder únicamente ante: (i) incumplimientos claramente identificados y no remediados por el Contratista; (ii) daños a instalaciones o propiedad del Contratante causados por el personal del Contratista; o (iii) reclamos laborales directos e inmediatos derivados del servicio específico de la Orden de Compra, que el Contratista no atienda oportunamente.

3. **Devolución:** El Fondo de Garantía, o el saldo remanente del mismo, será devuelto íntegramente al Contratista **a los 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del Acta de Entrega-Recepción Final** de la Orden de Compra correspondiente, siempre y cuando no existan reclamos pendientes en su